



VERMEIREN  
ABOGADOS

ALERTA TRIBUTARIA

## REFORMA TRIBUTARIA 2026: **CAMBIOS, OPORTUNIDADES Y DECISIONES CLAVE**

Las principales medidas para  
empresas, inversionistas y patrimonios  
familiares.

La reforma abre ventanas de  
oportunidad, con plazos acotados.

Una guía ejecutiva para comprender  
los principales cambios y anticipar las  
oportunidades que abre la nueva ley.

# UNA REFORMA AMPLIA, CON EFECTOS PERMANENTES Y VENTANAS TRANSITORIAS.

El contenido tributario sustantivo ya se encuentra prácticamente consolidado. La Cámara aprobó casi todas las enmiendas del Senado y sólo una disposición deberá ser resuelta por Comisión Mixta.

## ESTADO LEGISLATIVO

### ¿QUÉ FALTA PARA QUE LA REFORMA SE CONVIERTA EN LEY?

- El 21 de julio la Cámara aprobó prácticamente la totalidad de las modificaciones introducidas por el Senado al Boletín N.º 18.216-05.
- Rechazó únicamente el nuevo artículo 35, sobre facultades de la Dirección de Presupuestos para requerir información reservada con fines estadísticos y presupuestarios. Ese punto pasa a Comisión Mixta.
- El contenido tributario y económico sustantivo de la reforma quedó, en consecuencia, prácticamente definido.
- Aún deben esperarse la propuesta de la Comisión Mixta, la aprobación final del Congreso, el eventual control del Tribunal Constitucional, la promulgación y publicación, y los reglamentos e instrucciones del SII.

17 JUL  
**Senado**

Aprobó enmiendas

21 JUL  
**Cámara**

Aprobó casi todo

PENDIENTE  
**Comisión Mixta**

Sólo art. 35

PRÓXIMO  
**Ley**

Promulgación

## TRIBUTACIÓN EMPRESARIAL

## LA TASA GENERAL DE PRIMERA CATEGORÍA BAJARÍA GRADUALMENTE AL 23%

Una de las modificaciones más relevantes del proyecto: la tasa general del Impuesto de Primera Categoría bajaría gradualmente al 23%.

**ATENCIÓN CIERRE DE AÑO**

- Reconocimiento de ingresos, depreciaciones y provisiones.
- Financiamiento entre relacionadas y pérdidas tributarias.
- Reorganizaciones y oportunidad de venta de activos.
- No siempre convendrá postergar una operación — depende de los créditos acumulados y de la tributación de los propietarios.

## INVERSIONES Y MERCADO DE CAPITAL

## LAS GANANCIAS DEL ARTÍCULO 107 VOLVERÍAN A SER INGRESO NO RENTA

El impuesto único de 10% hoy aplicable a determinadas ganancias en la venta de valores con presencia bursátil sería reemplazado.

Cumpléndose los requisitos del artículo 107, la ganancia volvería a calificar como ingreso no constitutivo de renta, desde el 1 de enero de 2027.

### A QUIÉN PUEDE BENEFICIAR

- Inversionistas personas naturales y family offices.
- Fondos y vehículos de inversión.
- Accionistas de sociedades abiertas.

## PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL Y SUCESORIA

## REBAJA TRANSITORIA DE 50% EN EL IMPUESTO A LAS DONACIONES

**VENTANA DE UN AÑO**

Por una sola vez respecto de cada donante, las donaciones a legitimarios o asignatarios de cuarta de mejoras podrían acceder a una rebaja de 50% del impuesto, liberándose además del trámite de insinuación judicial.

Límite: no exceder el 50% del patrimonio total del donante, quien debe acreditar que conserva bienes por al menos el doble de lo donado.

Para familias empresarias, esta ventana puede ser el momento de adelantar la sucesión — siempre que la estructura se diseñe con ese mismo estándar de rigor.

## INTEGRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

## SE ELIMINA GRADUALMENTE LA RESTITUCIÓN DEL 35% DEL CRÉDITO POR IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA

Hoy, parte del crédito corporativo debe restituirse al imputarlo contra los impuestos personales de los propietarios.

Con la Reforma, se simplifica la integración y podría reducirse el costo efectivo de retirar, distribuir o remesar utilidades.

### A QUIÉN PUEDE BENEFICIAR

- Sociedades de inversión,
- Grupos empresariales familiares, empresas con socios personas naturales,
- Inversionistas extranjeros y estructuras con saldos relevantes en el registro SAC.

## PATRIMONIO INMOBILIARIO

## NUEVO IMPUESTO ÚNICO DE 5% PARA VIVIENDAS DFL 2 EN ARRIENDO

**5%**

SOBRE INGRESOS BRUTOS

**3<sup>a</sup>**

DESDE LA TERCERA VIVIENDA

**90 m<sup>2</sup>**

SUPERFICIE MÁXIMA

Las personas naturales mantendrían los beneficios generales del DFL 2 solo en sus dos viviendas más antiguas.

Desde la tercera, podrían optar por el impuesto único de 5% sin deducción de gastos.

Las sociedades también pueden acogerse, con requisitos más estrictos: giro exclusivo, aviso al SII, PPM mensuales y declaración anual.

## BIENES RAÍCES Y CONTRIBUCIONES

## EXENCIÓN DE CONTRIBUCIONES PARA LA VIVIENDA PRINCIPAL DESDE LOS 65 AÑOS

Exención del 100% del Impuesto Territorial respecto de la vivienda principal de personas de 65 años o más, aplicable a un solo inmueble habitacional, incluyendo estacionamientos y bodegas asociados.

**CONDICIONES PRINCIPALES**

- Identificar el inmueble como vivienda principal ante el SII.
- Residir efectivamente en la propiedad.
- Estar al día en contribuciones y derechos de aseo.
- En uso mixto, al menos el 50% de la superficie debe ser habitacional.



## NUEVO SISTEMA EXTRAORDINARIO PARA DECLARAR BIENES Y RENTAS EN EL EXTRANJERO

VENTANA DE 12 MESES

Régimen voluntario para declarar cuentas, acciones, inmuebles, fondos, criptoactivos y bienes mantenidos vía sociedades, trusts o fideicomisos no declarados oportunamente en Chile. Comenzaría el primer día del tercer mes siguiente a la publicación de la ley.

La regularización estará sujeta al pago de un impuesto único sustitutivo, con condiciones y tasas diferenciadas según el tipo de renta y el eventual ingreso e inversión de los recursos en Chile.

Exige acreditar el origen y trazabilidad de los fondos, titularidad directa o indirecta y beneficiarios finales. Antes de acogerse conviene un diagnóstico de prescripción y contingencias tributarias, cambiarias y penales.

Cuentas bancarias

Acciones y bonos

Fondos e inmuebles

Trusts y estructuras

Criptoactivos

Rentas acumuladas

Es importante revisar el origen y trazabilidad de los fondos, titularidad directa o indirecta, beneficiarios finales, valorización, prescripción, reglas sobre rentas pasivas, declaraciones juradas omitidas y eventuales contingencias tributarias, cambiarias o penales. No se trata de una declaración meramente formal.

## REGULARIZACIONES TRIBUTARIAS

## CONDONACIONES EXTRAORDINARIAS Y SALDOS HISTÓRICOS

**100% / 80%**

Pago contado — intereses / multas

**95% / 75%**

Convenio — intereses / multas

**10%**

Impuesto sustitutivo FUR / STUT

Tesorería podrá otorgar condonaciones extraordinarias durante 180 días desde la publicación, para deudas vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025.

En paralelo, determinados saldos de FUR, STUT y retiros en exceso podrán acogerse a un impuesto sustitutivo de 10% dentro de 8 meses, dando por cumplida la tributación final a cambio de perder los créditos asociados.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

---

## ¿QUÉ CONVIENE REVISAR DESDE AHORA?

- **Empresas:** Política de dividendos · Cierre tributario 2026 · Reorganizaciones
- **Familias empresarias:** Donaciones · Sucesión · Holding familiar
- **Inversionistas:** Portafolios bursátiles · DFL 2 · Activos en el extranjero
- **Grandes patrimonios:** Regularización · Vehículos de inversión · Beneficios transitorios

## 5 OPORTUNIDADES QUE CONVIENE EVALUAR ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA

### 1. Rebaja transitoria del impuesto a las donaciones

Una ventana relevante para planificación sucesoria y patrimonial.

### 2. Regularización de bienes y rentas en el extranjero

Oportunidad para ordenar estructuras internacionales.

### 3. Nuevo tratamiento del artículo 107 LIR

Revisión de portafolios bursátiles y eventuales ventas.

### 4. Nuevo régimen DFL 2 con tasa de 5%

Evaluación de carteras inmobiliarias destinadas al arriendo.

### 5. Eliminación de la restitución del 35%

Impacto directo en dividendos, retiros y política de distribución.

## LA OPORTUNIDAD DEPENDE DE LA HISTORIA TRIBUTARIA DE CADA FAMILIA O EMPRESA.

Evaluamos el impacto de la reforma en su empresa, sus inversiones y su estructura patrimonial familiar.

**Pablo Vermehren D.**  
Socio

**Pablo Fuentes Acuña**  
Director del Área Tributaria

**María Paz Rojas**  
Abogada Sénior

**Eduardo Domínguez B.**  
Abogado Sénior

**Vicente Sepúlveda**  
Abogado

**Área Tributaria**  
[contacto@vabogados.cl](mailto:contacto@vabogados.cl)

T (56 2) 2797 1200 · Av. Américo Vespucio Norte  
1090, Piso 12, Vitacura, Santiago



Este documento tiene fines informativos y no constituye asesoría legal o tributaria para un caso particular. Se basa en el texto legislativo disponible al 21 de julio de 2026; el proyecto aún no ha sido promulgado como ley.